

ACUERDO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL

SEMILLA

RetailMind • Primer Año Operativo (Prorrogable)

1. Objeto del Documento

El presente acuerdo tiene como propósito establecer la metodología y los lineamientos para la administración del capital semilla de **RetailMind**, correspondiente a **USD \$130,000 (ciento treinta mil dólares americanos)**, durante su primer año de operaciones, con opción a prórroga anual.

Este documento formaliza la decisión del equipo de gestión respecto a la estrategia financiera más eficiente, segura y ágil para la ejecución del presupuesto operativo, en sustitución de la figura tradicional de fideicomiso bancario de administración.

2. Estructura de Administración Propuesta

Se acuerda la administración directa de los fondos a través de una **Cuenta de Custodia Corporativa en USD** y una **Cuenta Corriente en Bolívares**, ambas en la misma institución bancaria venezolana, con capacidad para realizar operaciones cambiarias y pagos locales e internacionales.

2.1. Distribución del Capital

Concepto	Monto	Moneda	Destino
Fondo operativo en USD	\$91,000	USD (70%)	Gastos en dólares (dietas internacionales, alquileres, suscripciones, legales, adiestramiento, contingente)
Fondo operativo en Bs.	\$39,000	Bs. equivalentes (30%)	Gastos en bolívares (servicios, Fospuca, condominio, caja chica, registros, mercadeo, parte de dietas)
Capital total	\$130,000		

2.2. Mecanismo de Ejecución

- Los pagos en **USD** se realizarán mediante transferencias electrónicas desde la cuenta de custodia.
- Los pagos en **Bs.** se realizarán desde la cuenta corriente en bolívares.
- El cambio de divisas para cubrir los gastos en moneda local se efectuará a través de la mesa de cambio del banco o del mecanismo de intervención cambiaria oficial, según la tasa vigente.
- Se designará a un **responsable financiero** con facultades para ejecutar pagos, con mecanismos de control de doble firma para operaciones superiores a los **\$2,500 USD** o su equivalente en Bs.

3. Mecanismo de Depósito y Liberación del Capital

El capital semilla total de **\$130,000 USD** será depositado íntegramente por el inversionista en una **Cuenta de Depósito en Garantía (Escrow)** a nombre de RetailMind, en el momento de la firma del presente acuerdo. Dicha cuenta tendrá carácter de **custodia bloqueada**, sin capacidad de efectuar pagos directos a terceros.

La liberación de los fondos hacia la cuenta operativa de RetailMind se realizará en los siguientes tramos, según el cronograma y condiciones detalladas a continuación:

Tramo	Monto	%	Condición de Liberación
Tramo 1	\$52,000	40%	Apertura de cuentas operativas y presentación del plan de ejecución del primer trimestre.
Tramo 2	\$39,000	30%	Cumplimiento del hito A: <i>[definir, ej. MVP funcional y primeros 10 usuarios en prueba]</i> .
Tramo 3	\$39,000	30%	Cumplimiento del hito B: <i>[definir, ej. facturación mínima de \$5,000 o 20 clientes activos]</i> .

3.1. Procedimiento de Liberación

- Cada tramo se liberará automáticamente a la cuenta operativa de RetailMind dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la fecha de cumplimiento del hito correspondiente, salvo que el inversionista objete por escrito y con causa justificada dicha liberación.
- En caso de objeción, las partes designarán un **perito independiente** (de común acuerdo) para resolver la controversia en un plazo no mayor a 10 días hábiles. El costo de dicho perito será asumido por la parte que resulte vencida en la controversia.

- Si el inversionista no formula objeción dentro del plazo establecido, se entenderá que el hito ha sido cumplido y la liberación procederá de manera automática.

3.2. Protección ante Incumplimiento del Inversionista

Cláusula de Protección: En caso de que el inversionista incumpla injustificadamente con el depósito total del capital en la cuenta de garantía dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del acuerdo, RetailMind podrá dar por terminado el presente acuerdo sin responsabilidad alguna, quedando el inversionista sin derecho a participación accionaria.

4. Ventaja Comparativa: Cuenta de Custodia vs. Fideicomiso Bancario

La siguiente tabla resume el **ahorro significativo** que representa la metodología propuesta frente a la opción de fideicomiso de administración bancaria, considerando una nómina base de 6 personas y una ejecución operativa mensual estimada.

Concepto de Costo	Fideicomiso Bancario (anual)	Cuenta de Custodia (anual)	Diferencia
Comisión de administración	\$3,250	\$0	Ahorro: \$3,250
Comisión de constitución	\$800	\$0	Ahorro: \$800
Costos de custodia y transferencias	\$778	\$249	Ahorro: \$529
IGTF y gastos operativos	\$1,728	\$1,923 (*)	Diferencia marginal
Total estimado anual	\$6,556	\$2,172	Ahorro total: \$4,384

(*) En el esquema de cuenta de custodia, el IGTF se paga sobre las mismas transacciones en USD, pero se incluye una comisión por venta de divisas (0.50%) para cubrir gastos en Bs.

Conclusión: La administración mediante cuenta de custodia representa un **ahorro del 66.9%** en costos financieros directos durante el primer año, equivalente a **\$4,384 USD**, que pueden ser reinvertidos en el crecimiento del proyecto.

4.1. Costos Ocultos Evitados (No incluidos en el total anual)

- **Cobro por nómina:** 0.15% por transacción en fideicomiso (eliminado en custodia).
- **Mantenimiento de cuenta fiduciaria:** Cargos mensuales adicionales no siempre detallados.
- **Comisiones por inversión de excedentes:** Algunos bancos cobran por gestionar fondos no utilizados.
- **Gastos legales por modificaciones contractuales:** Cambios en el objeto del fideicomiso generan costos extras.

5. Responsabilidades y Controles

5.1. Responsable Financiero

Se designará a una persona del equipo fundador con facultades de firma y ejecución de pagos, cuyas funciones incluirán:

- Autorizar todas las transferencias y pagos.
- Mantener un registro contable actualizado.
- Reportar mensualmente al equipo el estado de ejecución del presupuesto.

5.2. Mecanismos de Control

- **Doble firma** para pagos superiores a \$2,500 USD (o equivalente en Bs.) entre dos fundadores.
- **Conciliación bancaria mensual** con el registro de gastos.
- **Informe trimestral** a todos los stakeholders con ejecución presupuestaria y proyecciones.
- El inversionista **no tendrá firma en las cuentas operativas**, manteniendo su rol estratégico y de supervisión, no operativo.

5.3. Proveedores y Pagos Programados

Se elaborará un **cronograma de pagos recurrente** para los gastos mensuales fijos (nómina, alquiler, suscripciones, servicios), a fin de garantizar la disponibilidad de fondos en la moneda correspondiente.

6. Mecanismos de Transparencia y Alineación con el Inversionista

Con el objetivo de generar un vínculo de confianza y alineación de intereses, RetailMind ofrece al inversionista los siguientes mecanismos de supervisión, que no implican injerencia operativa ni generan costos adicionales significativos:

6.1. Acceso a Dashboard Financiero en Línea

Se proporcionará al inversionista un usuario de **solo lectura** para visualizar en tiempo real los movimientos y saldos de las cuentas bancarias, sin capacidad de ejecutar transacciones.

6.2. Reporte Mensual Ejecutivo

Envío mensual de un resumen de ejecución presupuestaria, comparando gasto real vs. proyectado, con una duración máxima de 15 minutos en reunión de seguimiento (virtual).

6.3. Gatillo de Revisión Extraordinaria

Si en **dos (2) meses consecutivos** el gasto operativo mensual supera en más de un **15%** el monto presupuestado, RetailMind se compromete a realizar, por cuenta propia, una revisión contable externa para identificar las causas y presentar un plan correctivo en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

6.4. Cláusula de Aprobación para Gastos No Presupuestados

Cualquier gasto no contemplado en el presupuesto anual, cuyo monto individual supere los **\$1,000 USD** (o su equivalente en Bs.), requerirá la aprobación expresa del responsable financiero y del inversionista (o su representante) antes de su ejecución.

Principio rector: El inversionista tiene **visibilidad y voz**, pero no voto operativo en el día a día. Su participación accionaria del **15%** es desde la firma del acuerdo, con independencia del cronograma de desembolsos.

7. Anexos

- **Anexo A** – Presupuesto Detallado por Rubros (Mensual y Anual)
- **Anexo B** – Flujo de Caja Proyectado (Primer Año)
- **Anexo C** – Política de Control Interno para Pagos
- **Anexo D** – Cronograma de Hitos y Liberación de Tramos

8. Glosario

Término	Definición
Cuenta de Custodia Corporativa	Cuenta bancaria en moneda extranjera (USD) que permite resguardar y movilizar fondos sin intermediación fiduciaria, con facultades operativas para la empresa.
Cuenta de Depósito en Garantía (Escrow)	Cuenta bloqueada donde se deposita el capital total, con liberación programada según hitos acordados. No permite pagos directos a terceros.
IGTF	Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Gravamen del 3% aplicable a pagos en divisas desde cuentas venezolanas.
Fideicomiso de Administración	Contrato mediante el cual un banco administra fondos por cuenta de un cliente, realizando pagos y rendiciones de cuenta, con costos de comisión anual y constitución.
Mesa de Cambio	Área del banco encargada de realizar operaciones de compra/venta de moneda extranjera al público.
Responsable Financiero	Persona designada por el equipo para ejecutar y supervisar los pagos y el control presupuestario.
Hito	Meta o entregable predefinido que debe cumplirse para activar la liberación de un tramo de capital.

9. Vigencia y Prórroga

El presente acuerdo tendrá una vigencia de **un (1) año**, contado a partir de la fecha de apertura de las cuentas bancarias y el depósito del capital semilla en la cuenta de garantía.

Podrá ser prorrogado por períodos anuales adicionales, previa evaluación del equipo de stakeholders y siempre que se mantengan las condiciones financieras y operativas que justifiquen esta metodología de administración.

10. Firmas

En señal de conformidad, firman los stakeholders de RetailMind:

Nombre: _____
Rol: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Nombre: _____
Rol: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Nombre: _____
Rol: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Caracas, _____ de _____ de 2026
Documento de Administración de Capital Semilla • RetailMind